

1500883-93.2019.8.26.0457

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Uso de documento falso

Magistrado: Jorge Corte Júnior

Comarca: Pirassununga

Foro: Foro de Pirassununga

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... como meio de prova, sua utilização no tráfico jurídico, a outorga a terceiro da possibilidade de conhecê-lo" (TJSP - Ap. 160.150-3 - Rel. Dante Busana - j. 7.12.1995).

Não basta que o agente traga consigo eventuais documentos falsificados para a tipificação do delito previsto no art. 304 do CP:

"Usar tem sentido de "ter por costume", "costumar", "fazer uso de", "servir-se de", ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirassununga

Foro de Pirassununga

3ª Vara

Rua José Bonifácio, 70, Pirassununga-SP - cep 13631-903

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500883-93.2019.8.26.0457 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500883-93.2019.8.26.0457

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADEILDO OLIVEIRA DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jorge Corte Júnior

VISTOS.

ADEILDO OLIVEIRA DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 304, c.c. art. 297, ambos do Código Penal, porque no dia 09/07/2019, por volta de 19h30min, na rodovia SP-225, altura do km 47, bairro Estiva, neste município, fez uso de documento público falsificado.

Narra a denúncia que durante patrulhamento de rotina, policiais militares rodoviários abordaram Adeildo, que estava desembarcado de seu veículo, no acostamento da rodovia no local dos fatos.

Quando solicitaram a exibição de documentos pessoais e do veículo, o acusado lhes apresentou a Carteira Nacional de Habilitação com número de registro 1607858744, que foi apreendida (fls. 15), haja vista indícios de falsidade.

Realizado exame pericial, foi constatado que aquele documento público era material e ideologicamente falso, como se verifica pelo laudo de fls. 45/46.

O acusado estava ciente da falsidade, uma vez que adquiriu a CNH de terceiro, sem se submeter a qualquer procedimento administrativo para a devida habilitação, e dela fazia uso constante.

Recebida a denúncia em 02/09/2019 (fls. 53), seguiram-se citação por edital (fls. 91) e suspensão do feito nos termos do art. 366 do CPP (fls. 101); com a citação pessoal, foi oferecida defesa preliminar (fls. 146).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada pela acusação, o réu foi interrogado e tiveram lugar os debates orais, nos quais a Dra. Promotora de Justiça requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto o Dr. Defensor postulou pela absolvição por insuficiência probatória (fls. 213 e 219).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

A materialidade delitiva está comprovada no auto de exibição e apreensão (fls. 15), fotografia (fls. 16) e laudo pericial (fls. 45/46).

Vale destacar que não se trata de falsificação grosseira, mas sim de documento provido da imitatio veritatis.

No tocante à matéria da denúncia, é incontroverso, até em função do depoimento da testemunha ouvida em Juízo, que o réu portava o documento em questão.

O próprio réu admite o porte do documento; perguntado, afirmou que adquiriu o documento por via escusa, ciente de que “poderia dar problema” (sic).

Pondero que o acusado possui baixa escolaridade, aduzindo “ter somente a sexta série”. Igualmente, a questão da imitatio veritatis do documento em questão poderia ser considerada. Todavia, tendo em vista o debate jurisprudencial acerca do uso de documento falso em casos tais, as questões de fato parecem-me de importância muito secundária.

Nada obstante a acentuada controvérsia acerca da configuração do delito do art. 304 do Código Penal, e, mesmo sabendo que muito provavelmente haverá apelação pela douta representante do Ministério Público, filio-me à corrente jurisprudencial que entende não configurado o delito nos casos de simples porte do documento, exigindo para a consumação a efetiva utilização daquele no mundo jurídico.

Destaco, a propósito, os seguintes julgados:

“A conduta contemplada pelo art. 304 do CP, a se consumir prescinde do fazer uso de documento. O só seu porte não tipifica o ilícito” (STJ – RHC 1.827-0 – Rel. Pedro Aciole – DJU 17.8.92, p. 12.509).

Uso de documento falso – CNH – Não caracterização – Utilização do documento para liberação de ciclomotor – Desnecessidade de prova de habilitação legal para dirigir tal veículo – Porte que não se equipara ao uso – Crime não tipificado – Absolvição decretada – Recurso provido – “O porte não se equipara ao uso, que, já se salientou, é o emprego do documento como meio de prova, sua utilização no tráfico jurídico, a outorga a terceiro da possibilidade de conhecê-lo” (TJSP – Ap. 160.150-3 – Rel. Dante Busana – j. 7.12.1995).

Não basta que o agente traga consigo eventuais documentos falsificados para a tipificação do delito previsto no art. 304 do CP:

“Usar tem sentido de “ter por costume”, “costumar”, “fazer uso de”, “servir-se de”, “empregar”, etc.” (TJSP – AC – Rel. Camargo Sampaio – RT 541/369 e RJTJSP 61/341).

“O simples fato de uma pessoa portar, trazer consigo, documento falso é comportamento penalmente irrelevante, uma vez que não equivale isso a fazer uso dele. Para a configuração do delito do art. 304 do CP é mister que o agente o tenha exibido para qualquer fim e não simplesmente ad pompam” (TJSP – AC 136.289 – Rel. Denner de Sá – RT 521/361).

Em mesmo sentido, trago julgado do C. STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL. USO DO DOCUMENTO FALSO EM SUA DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. ORDEM CONCEDIDA. O trancamento de ação penal, pela via estreita do writ somente é possível quando, pela mera exposição dos fatos narrados na denúncia, constata-se que há imputação de fato penalmente atípico. A conduta punível no delito de uso de documento falso é utilizar, de maneira consciente, documento em que haja falsidade material ou ideológica, como se fosse autêntico, sendo imprescindível que o papel seja utilizado em sua destinação específica, ou seja, deve se dar ao documento o emprego para o qual foi falsificado. Ordem de habeas corpus concedida, para o trancamento da ação penal n.º 018805035347-6. (STJ, HC 60.974/MG, Rel. Min. PAULO MEDINA, j. em 10/04/2007, SEXTA TURMA)

Assim, em resumo, não me animo a condenar alguém de nível cultural provavelmente baixo que, levado não se sabe ao certo por quais circunstâncias, tenha talvez acreditado na veracidade de documento falsificado, muito semelhante ao verdadeiro.

Acerca da gravidade da condenação em casos tais, penso oportuna a seguinte ponderação do Desembargador Luiz Betanho no AC 103.952-3/5:

“A interpretação da lei deve ser rigorosa, na hipótese, sob pena de se incorrer em summa injuria. O crime de uso de documento falso é muito grave, pois sujeito a penas de reclusão, de dois a seis anos, além de multa, praticamente a mesma cominada aos crimes de infanticídio, lesão corporal gravíssima, furto qualificado, atentado violento ao pudor, difusão de doença ou praga, perigo de desastre ferroviário, etc. A falsificação de títulos da dívida pública (art. 293, II do CP), crime que atinge a fé pública como o ora apurado, e que sem dúvida provoca prejuízo, é punido com pena menor, reclusão de um a quatro anos” (in Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, RT, 6ª, p. 3517).

Ante o exposto, parecendo muito duvidoso o dolo, ABSOLVO com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código Processo Penal, ADEILDO OLIVEIRA DE LIMA do delito que lhe é imputado.

Expeça-se, em favor do Dr. Defensor, certidão dos atos praticados, e o quanto mais necessário.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

P.I.C.

Pirassununga, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA